

한국가스공사 상임감사위원

경고·주의요구

일련번호 제20-생산종합-3호

제목 건설공사 지원사업 결정절차 미 준수

소관부서   본부   기지건설단,     처

조치부서     실

내용

1. 업무 개요

  기지건설단   부는 「직제규정시행세칙」에 따라 “건설사업 관련 지방관서 인·허가 업무”를 담당하면서 공사 현장과의 접근성과 공사 관리의 용이성 등을 고려,   향 친수부지(  시   읍  리 1772-10, 면적 7,775m²)에 가설사무소를 설치하여   기지 건설공사(2017. 3. 22.~2019. 10. 31.)를 추진하였다.

또한,     처       부는 “생산기지 건설공사 설계용역발주” 업무를 담당하면서   기지건설단의 요청에 따라 가설사무소 철거 후 동 부지에 주민 편의시설을 설치하는 추가사업을 위하여 실시설계용역(2019. 5. 24.~2021. 2. 28.)을 시행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

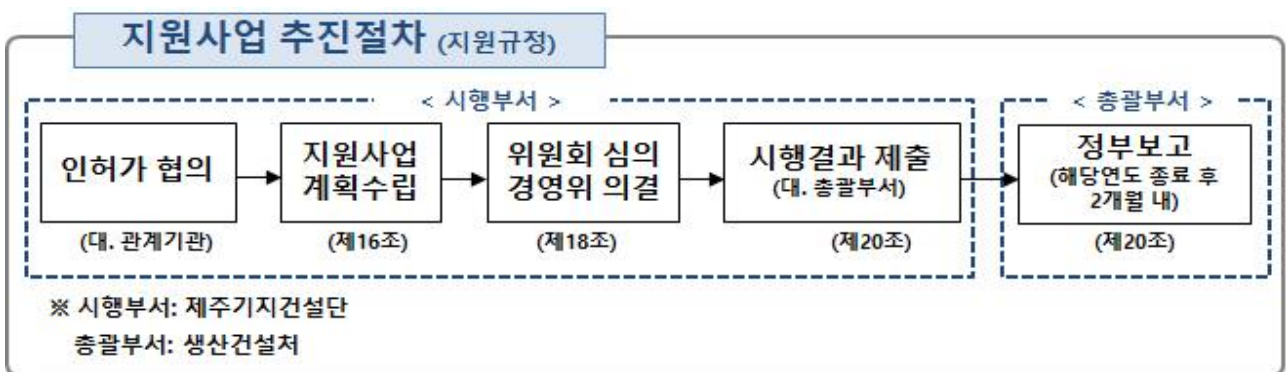
「천연가스 생산시설의 건설 및 운영관련 지원사업에 관한 규정」(이하 “지원 규정”이라 한다) 제3조 2항에 “지원사업”이란 ‘지역주민과의 지속적인 유대강화를 목적으로 천연가스 생산시설의 건설 및 운영과 관련하여 공사가 필요하다고

인정하여 지원하는 사업으로서 시설물 설치 또는 사회봉사활동 등을 수행하는 것'이라고 정의되어 있고, 제7조(지원사업의 시행기간)에 “지원사업은 건설사업 착수 시부터 공사 종료 시까지의 기간 내에서 시행한다”로 명시되어 있다.

또한, 제9조(지원금의 결정)에 따르면 시행부서는 10억 원 이상 또는 지원한도 (건설비의 1%)를 초과하는 지원사업은 사회공헌사업심의위원회(이하 “심의위원회”라 한다)의 심의와 경영위원회 의결을 거쳐 결정하도록 정하고 있으며, 제16조(지원사업 계획수립 등)에 따라 지원사업 계획을 수립하여 담당 본부장의 결재를 받은 후 심의 위원회에 심의를 요청하여야 한다.

따라서 🏠🏠기지건설단은 지원사업에 대하여 지원규정에 따라 계획을 수립 하고 심의위원회 심의와 경영위원회 의결을 거쳐 지원사업을 결정하여야 한다.

【그림 1】 지원규정에 따른 지원사업 추진절차



(출처: 지원규정 내용 재구성)

한편, 「감사규정」 [별표 1](일상감사의 범위)에 따라 “처장 이상 전결사항으로 예산이 1억 원 이상 수반되는 사항”은 일상감사를 받도록 규정하고 있다.

따라서 🏠🏠🏠🏠처는 당초 건설사업 계획에 포함되지 아니한 추가 지원사업의 경우 해당 사업을 추진하기 전에 기본계획을 수립하여 일상감사를 받아야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 지원사업 결정 절차 미 준수

2016. 12. 12. ▲▲기지건설사무소(2017. 1. 1.부터 “▲▲기지건설단”으로 승격됨)는 “항만친수시설부지 사용가능여부”를 ▲▲도청에 문의하여, 2017. 2. 3. ▲▲도청으로부터 ☼☼리 주민의견인 “가설사무소 철거 후 주민을 위한 편의시설을 설치하는 조건으로 상기의 항만친수시설부지를 가설건물부지로 활용하는데 동의함”이라는 내용을 전달받았다.

▲▲기지건설단 ♠♠부 AAA 부장은 2017. 1. 1.부터 2018. 2. 18.까지 건설사업 관련 인허가 업무를 담당하면서 2017. 2. 13. “항만친수시설부지(7,775m²)를 LNG기지 공사기간 동안 사용 후 지역주민을 위한 편의시설 등을 우리공사 부담으로 설치할 계획”이라는 지원사업 결정내용을 ▲▲도청에 송부하여 2017. 3. 22. ▲▲도청으로부터 “항만시설 사용허가(신규)”를 받았다.

따라서 ♠♠부장은 주민편의시설(테니스장, 배드민턴장 등 체육시설)을 지원규정에 따라 지원계획을 수립하여 심의위원회 심의와 경영위원회 의결을 거쳐 지원사업으로 결정하여야 함에도 자체적으로 결정함에 따라 규정에 따른 지원결정 절차를 준수하지 못하였다. 당시, 부지확보가 시급하여 선 협의가 필요하였다 하더라도 이후 지원규정에 따라 지원방침을 결정하는 절차를 준수하였어야 했다.

또한, 지원사업 결정을 자체적으로 확정·통보함에 따라 [표 1]과 같이 후속 업무는 확정된 지원결정에 의해 추진될 수밖에 없었으므로 건설기간(약 2년 7개월) 동안 지원규정에 명시된 지원결정 절차가 이행되지 못하였다.

【표 1】 지원사업 결정 이후 후속업무 내용

일자 (문서번호)	발신처	수신처	문서 제목(주요 내용)
2018. 11. 5. (☞☞기지건설단 -5187)	☞☞기지건설단 ♠♠부	☞☞도 ○○○○○○○○과	"☞☞항 항만친수시설부지 주민편의시설계획 검토 요청" (주민편의시설 설치계획 알림)
2019. 3. 18. (☞☞기지건설단 -1321)		☞☞☞☞처 ◆◆◆◆◆부	"☞☞항 항만친수부지 관련 현안사항 보고" (주민편의시설 설치 보고와 실시설계 등 요청)
2019. 4. 24. (☞☞기지건설단 -2026)		☞☞도 ☞☞☞☞과	"☞☞☞☞☞☞공사(☞☞항 주민편의시설) 시행에 따른 사전 검토 요청"(실시설계 추진 중임 알림)

(출처: 관련 문서 재구성)

한편, 직상위자인 ☞☞기지건설단 HHH 단장은 2017. 1. 1.부터 2019. 12. 31.까지 ☞☞기지건설단의 총괄책임자로서 주민편의시설 설치를 허가조건으로 판단하여 지원규정이 적용되는 지원사업임에도 건설 종료 시까지 별도의 업무지시를 하지 않아 지원결정 절차를 이행하지 못하였다.

나. 건설 추가사업 시행 부적정

☞☞☞☞처 ◆◆◆◆◆부 PPP 부장은 2018. 2. 19.부터 생산기지 건설공사의 설계용역 발주 업무를 담당하면서, 2019. 3. 18. ☞☞기지건설단 ♠♠부가 주민편의시설 설치에 대한 현안사항 보고와 실시설계 등 후속업무 추진을 요청함에 따라 2019. 4. 30. "☞☞항 체육시설 조성공사 실시설계 시행계획"을 수립¹⁾하고 [표 2]와 같이 실시설계용역 계약을 체결하였다.

【표 2】 주민편의시설 실시설계용역 계약

용역명	계약상대자	계약기간 ²⁾	계약금액(VAT포함)
☞☞ ☞☞항 체육시설 조성공사 설계용역	☞☞☞건축사사무소	2019. 5. 24.~2021. 2. 28.	47,775,860원

(출처: 전자조달시스템의 계약자료 재구성)

1) 감사규정에 따른 일상감사 대상(설계용역의 경우 추정가격 1억 원 이상)이 아니므로 일상감사를 받지 않음

2) 당초 설계용역 계약기한(2020. 3. 31.)은 계약변경을 통해 2021. 2. 28.까지 계약기간이 연장됨

그러나 추가 지원사업에 대한 실시설계를 시행하기 전에 감사규정에 따라 기본계획을 수립하여 일상감사를 받아야 하나 이행하지 못하였고, 실시설계 후 공사발주설계서(설계가 약 23억 원)를 확정하기 위하여 2020. 4월 일상감사를 추진할 때까지 지원사업의 기본계획과 같은 내부결정 방침 없이 세부사항을 추진하였다.

그 결과, ▲▲기지건설단은 주민편의시설 지원결정을 하면서 위원회 심의와 의결 절차를 따르지 않아 지원규정에 따른 절차적 정당성을 결여하였고, ○○○○○○처는 기본계획 없이 실시설계를 추진하여 적절한 내부통제가 이루어지지 못한 결과를 초래하였다.

다만, 향후 √√√√부의 전국 항만기본계획에 따라 ☼☼항 기본계획변경(안)이 고시되어 항만친수부지가 여객터미널 계획부지로 지정될 경우 주민편의시설 계획이 변경될 것으로 예상되고 있는 실정이다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▲▲기지건설단은 ☼☼항 친수부지 내 주민편의시설 설치요구 수용은 지역 주민과의 지속적인 유대강화 목적이 아닌 ▲▲ LNG기지 건설을 위해 절대적으로 필요한 부지활용을 위해 우리공사가 부지사용을 요청한 것이고 경제성, 시공성, 편의성, 민원해소 등을 감안하여 불가피하게 수용할 수밖에 없는 허가청의 인허가 조건으로 판단하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 허가청의 공문 허가조건에는 주민편의시설 설치가 명시되어 있지 않고, 인허가 조건에 명시되어 있다 하더라도 지원사업 성격에 해당하는 사업일 경우 지원규정 제9조 2항에 따라 지원규모에 맞는 지원결정 절차를 따라야 하므로 해당 의견을 수용하기 어렵다.

조치할 사항

■■■■실장은

- ① 지원사업 결정 절차를 미 준수한 AAA 부장에게 경고 조치하시고(경고), 직상위 책임자인 HHH 단장에게 주의 조치하시기 바라며, (주의)
- ② 건설공사 추가사업을 부적정하게 추진한 PPP 부장에게 주의 조치하시기 바랍니다. (주의)

[관련자]

◆◆본부 ■■■기지건설단 단장 HHH (현. 田田기지본부장)

◆◆본부 ■■■기지건설단 ♠♠부 부장 AAA (현. ○○기지본부 ♥♥♥♥부장)

◆◆본부 ㅊㅊㅊㅊ처 ◆◆◆◆부 부장 PPP